

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4729/2533

นาย ไข่ ดั่ง ดี
นาย วงศ์ ศักดิ์ เอี่ยมอาจหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 491

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง (5)

โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องว่าสัญญาขายฝากที่ดิน ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นโมฆะ เมื่อศาลชั้นต้นชี้สองสถานก็มิได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้ฉะนั้นที่โจทก์จำเลยนำสืบถึงปัญหาดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงนอกคำฟ้องและคำให้การ ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงแห่งคดี แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอาจยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีเองได้ แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่มีได้เกิดจากข้อเท็จจริงในประเด็นในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ ไม่สมควรที่จะยกปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยรับเงินค่าไถ่ที่ดินที่โจทก์ขายฝากไว้เป็นจำนวน 30,000 บาท ให้จำเลยนำ น.ส. 3 ก. เลขที่ 907 ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมก็ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526 โจทก์ได้นำที่ดินตามฟ้องมาขายฝากจำเลยมีกำหนดเวลาไถ่คืน 2 ปี มิใช่ 3 ปีดังที่โจทก์ฟ้อง และโจทก์ไม่ขอไถ่คืน

ภายในกำหนด 2 ปี จึงไม่มีสิทธิไถ่ที่ดินคืน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสิทธิที่โจทก์จะฟ้องคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148(3)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1 ระหว่างโจทก์กับจำเลยได้จดทะเบียนไว้มีกำหนดไถ่ถอนคืนภายใน 2 ปี และโจทก์ฟ้องขอให้ไถ่ถอนการขายฝากเกินกำหนดดังกล่าวแล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ศาลจะยกปัญหาเรื่องหนังสือสัญญาขายฝากดังกล่าวเป็นโมฆะขึ้นวินิจฉัยได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ยอมรับในคำฟ้องว่าได้ขายฝากที่พิพาทไว้กับจำเลยกำหนดไถ่คืนภายในสองปีและสินไถ่เป็นเงิน 30,000 บาท โจทก์ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องว่าหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ เมื่อศาลชั้นต้นชี้สองสถานก็กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า สัญญาขายฝากระหว่างโจทก์กับจำเลยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หรือ 2 ปี หาได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้แม้ว่าโจทก์จำเลยนำสืบพยานถึงปัญหาดังกล่าวก็เป็นข้อเท็จจริงที่นอกคำฟ้องและนอกคำให้การไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงแห่งคดี ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ได้เคยกู้ยืมเงินจำเลย 5,000 บาทและได้ชำระหนี้ด้วยมันสำปะหลังและเงิน 1,200 บาท จนหมดหนี้แล้วการจดทะเบียนการขายฝากก็มิได้ชำระหนี้กัน สัญญาขายฝากจึงเป็นโมฆะเพราะโจทก์ไม่มีเจตนาจะทำสัญญากับจำเลยที่นำไปเพราะกลัวและไม่รู้เรื่องเป็นการขาดเจตนาในการทำนิติกรรม พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์แต่ไม่ตัดสิทธิที่โจทก์

จะฟ้องคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148(3) นั้น จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเกินไปจากที่กล่าวไว้ในคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และไม่มีเหตุผลใดที่จะวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอาจยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีไปได้โดยมิต้องมีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่มีได้เกิดจากข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรที่จะยกปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ